SE RESUELVE:

Artículo 1.- **Modificación del Procedimiento Nº 12 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego – TUPA MINAGRI**

Modificar la base legal y requisitos del Procedimiento Administrativo Nº 12, y Aprobar el Formulario Nº 03 del Texto Único de Procedimiento Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego – TUPA MINAGRI, según se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Eliminación del Procedimiento Administrativo Nº 7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego – TUPA MINAGRI

Eliminar del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego – TUPA MINAGRI, el Procedimiento Administrativo Nº 7 denominado "Aprobación y/o Aceptación de Donaciones de Bienes Provenientes del Exterior", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3.- **Modificación de los términos porcentuales previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego – TUPA MINAGRI por la variación del valor de la UIT**

Modificar los términos porcentuales previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativo del Ministerio de Agricultura y Riego - TUPA MINAGRI, producto de la variación del valor de la UIT, conforme al Anexo de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- **De la publicación**

La presente Resolución Ministerial será publicada en el Diario Oficial El Peruano; y conjuntamente con el Anexo Formato TUPA del Ministerio de Agricultura y Riego, el mismo que forma parte integrante de la misma, se publicarán en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1196705-1

CULTURA

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2015-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 37 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA comprende todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos, además de la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos, su calificación, así como la evaluación que corresponda y el pago de derecho de trámite en caso proceda, para cada procedimiento;

Que, asimismo, el artículo 38 de la mencionada Ley del Procedimiento Administrativo General señala la obligatoriedad para todas las entidades de la Administración Pública de publicar el íntegro del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, el cual debe ser aprobado por Decreto Supremo del sector correspondiente;

Que, a través del Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, se aprueban los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA y se establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley N°.29060, Ley del Silencio Administrativo;

Que, por Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley N° 27444;

Que, mediante Ley N° 29565, se crea el Ministerio de Cultura como un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, definiendo su naturaleza jurídica y áreas programáticas de acción; asimismo, se regula las competencias exclusivas y compartidas con los gobiernos regionales y locales, y se establece su estructura orgánica básica;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, modificado por el Decreto Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión en el Ministerio de Cultura, bajo la modalidad de absorción, del Instituto Nacional de Cultura – INC, y se dispone que hasta que se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de Cultura, mantienen su vigencia los procedimientos aprobados en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos y los servicios de las entidades fusionadas a dicho Ministerio;

Que, la Tercera Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N°.005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, faculta al Ministerio de Cultura para que realice las gestiones necesarias a fin de aprobar los demás instrumentos de gestión que correspondan, tales como el Texto Único de Procedimientos Administrativos; señalando que en tanto ello no ocurra, se mantendrán vigentes los instrumentos de gestión de los Organismos Públicos, Programas y Proyectos fusionados en el Ministerio de Cultura, a efectos de garantizar la continuidad de la gestión del Ministerio;

Que, en ese sentido, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura – INC, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2002-ED, modificado por Resolución Ministerial N°.546-2007-ED, Resolución Ministerial N° 127-2011-MC, Resolución Ministerial N°.271-2011-MC y Resolución Ministerial N°.364-2014-MC, mantiene vigencia hasta que no se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 018-2013-EF, se modifica el Decreto Supremo Nº 075-97-EF que aprueba requisitos y procedimientos a seguir para autorizar la inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV), a favor de instituciones culturales, estableciendo que éstas deberán solicitar al Ministerio de Cultura la expedición de la Resolución Suprema que autorice la inafectación del impuesto;

Que, con Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM se aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos; a través del Decreto Supremo Nº 003-2013-MC, modificado por Decreto Supremo N° 005-2014-MC, se aprueba el Procedimiento Simplificado para el Otorgamiento de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (PROSIC) en el marco del Decreto Legislativo Nº 1105; mediante Ley N° 30230 se establecen medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país; asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 060-2013-PCM se aprueban disposiciones especiales para los procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada; disposiciones que deben ser incorporadas en los procedimientos administrativos a cargo del Ministerio de Cultura;

Que, por Decreto Supremo N° 003-2014-MC se aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, que deroga el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas que fuera aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED; creando, entre otros, nuevos procedimientos administrativos a cargo de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y la Dirección General de Museos;

Que, teniendo en cuenta la normatividad citada en los considerandos precedentes, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de

Cultura ha elaborado el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la entidad, el cual incluye procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, a través de sus diferentes dependencias, de acuerdo a su estructura orgánica y sus competencias, de conformidad con los lineamientos aprobados mediante Decreto Supremo N° 079-2007-PCM;

Que, mediante Oficio N° 0202-2015-PCM/SGP de fecha 22 de enero de 2015, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros emite opinión favorable al proyecto de TUPA del Ministerio de Cultura;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N°.29060, Ley del Silencio Administrativo; la Ley N° 29565, la Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y el Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA y establece disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo;

DECRETA:

Artículo 1°.- La aprobación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, regulados en norma de rango inferior a Decreto Supremo

Apruébense los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad señalados en el Anexo N° 1 del presente Decreto Supremo, los mismos que se encuentran detallados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Cultura, que en Anexo N° 2 forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de Cultura.

Apruébese el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Cultura, que en Anexo N° 2 forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3°.- Aprobación de Formularios

Apruébense los Formularios correspondientes a los procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de Cultura, los cuales se encuentran comprendidos en el Anexo N° 2 que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 4°.- Publicación

El presente Decreto Supremo será publicado en el Diario Oficial El Peruano. El Anexo 1 así como el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y los Formularios a que se refieren los Artículos 2° y 3° del presente Decreto Supremo, deberán ser publicados en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresa – PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial.

Artículo 5°.- Norma Derogatoria

Deróguese el Decreto Supremo Nº 022-2002-ED y sus modificatorias Resolución Ministerial N° 546-2007-ED, Resolución Ministerial N° 127-2011-MC, Resolución Ministerial N° 271-2011-MC y Resolución Ministerial N° 364-2014-MC.

Artículo 6°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de febrero del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura

1196718-1

DEFENSA

Autorizan viaje de oficial de la Marina de Guerra del Perú a Colombia, en misión de estudios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 035-2015-DE/MGP

Lima, 3 de febrero de 2015

Visto, el Oficio N.1000-091 del Director General de Educación de la Marina, de fecha 19 de enero de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, ha cursado invitación para que UN (1) Oficial del grado de Capitán de Corbeta participe en el Curso de Comando y Estado Mayor, año académico 2015, a realizarse en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia, ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 28 de enero al 24 de noviembre de 2015;

Que, asimismo, el Agregado de Defensa Adjunto y Naval a la Embajada del Perú en la República de Colombia, ha informado al Comandante General de la Marina, que el inicio del referido curso, ha sido postergado para el 5 de febrero de 2015, no implicando modificación en su fecha de término;

Que, la designación de Personal Naval para que participe en el referido curso, responde a la necesidad de capacitar a los Oficiales Superiores en Instituciones Militares Extranjeras, con la finalidad de adquirir mayores conocimientos y experiencias en planeamiento y operaciones conjuntas para que desempeñen eficientemente cargos de Comando y Estado Mayor y de Educadores en la Escuela Superior de Guerra Naval, con el propósito de conducir la guerra, consolidar la paz y contribuir al desarrollo del país e incrementar las medidas de confianza con instituciones armadas de otros países;

Que, es conveniente para los intereses institucionales, autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del Capitán de Corbeta Alfredo VARGAS Pinto, para que participe en el Curso de Estado Mayor, a realizarse en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia, ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 5 de febrero al 24 de noviembre de 2015; por cuanto los conocimientos y experiencias a adquirirse redundarán en beneficio de la Marina de Guerra del Perú, debido a que permitirá afianzar las alianzas estratégicas de tipo investigativo, cultural y militar;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los vuelos internacionales y con el fin de prever la participación del personal designado durante la totalidad de la actividad programada, es necesario autorizar su salida del país con UN (1) día de anticipación, sin que este día adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, de conformidad con el artículo 13º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014, dispone que el monto de la compensación extraordinaria mensual por servicio en el extranjero, será reducido en la misma cantidad que la bonificación otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, de conformidad con el artículo 26º de la Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificado por la Ley Nº 29598 y por el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23º de la referida norma, más el tiempo compensatorio previsto